

مرسوم بقانون رقم (٢) لسنة ١٩٧٦  
بالموافقة على اتفاق تنظيم نقل الركاب  
بالسيارات بين دولة البحرين والجمهورية العربية السورية

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة ، أمير دولة البحرين .

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى الامر الاميرى رقم (٤) لسنة ١٩٧٥ ،

وبناء على عرض وزير الخارجية ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتى :

- مادة أولى -

ووفق على اتفاق تنظيم نقل الركاب بالسيارات بين دولة البحرين والجمهورية العربية السورية  
الموقع فى مدينة دمشق بتاريخ ١٢ ربيع الاول ١٣٩٥هـ الموافق ٢٤ مارس ١٩٧٥م المرافق لهذا القانون .

- مادة ثانية -

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .

امير دولة البحرين  
عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر فى قصر الرفاع

بتاريخ ٢٠ محرم ١٣٩٦هـ .

الموافق ٢٢ يناير ١٩٧٦م .

# اتفاق

## بشأن تنظيم نقل الركاب بالسيارات

### بين

## دولة البحرين والجمهورية العربية السورية

ان حكومة دولة البحرين  
وحكومة الجمهورية العربية السورية

رغبة منهما فى تنظيم شؤون النقل البرى وبالترانزيت للركاب بين بلديهما وعبرهما على أساس المصالح  
المشتركة والمنافع المتبادلة فى سبيل تقوية الروابط القومية والاخوية بين البلدين الشقيقين بما يضمن المصلحة الاقتصادية  
لكل منهما وتطويرها .

فقد اتفقتا على ما يلى :

### الفصل الاول

#### مادة - ١ -

يسمح كل من الطرفين المتعاقدين :

- أ - للمسافرين بالوصول الى أراضيها أو عبورهم مع مركباتهم البرية المنقولة الخاصة بهم وجميع حاجياتهم الشخصية .
  - ب - سيارات نقل الركاب العمومية السياحية والانوبيس بدخول اراضيها والوصول بركابها الى المدن الرئيسية والاماكن  
الاثرية والسياحية والاصطيافية والعودة منها الى بلد تسجيلها بركابها أو فارغة .
- يمنح المسافرون وحاجياتهم الشخصية ووسائل نقلهم خصوصية كانت أو عمومية المسجلة فى بلدى الطرفين  
المتعاقدين جميع التسهيلات اللازمة فى الدخول والمروور والعبور وذلك فى حدود القوانين والانظمة المرعية فى كل من  
بلديهما ويشترط فى كل الاحوال عدم تعاطى وسائل النقل التابعة لاحد الطرفين النقل الداخلى فى بلد الطرف  
الآخر .

يستثنى من السماح المنصوص عليه فى هذه المادة الاسلحة والذخائر والاعتدة الحربية والمواد الاستراتيجية  
الموجودة معهم مالم يتفق الطرفان المتعاقدان على السماح بدخولها أو مروورها أو عبورها مع تحديد اشكالها  
والرقابة عليها . كما يستثنى من السماح أيضا المواد المحمولة مع المسافرين والممنوع مروورها لخروجها عن حدود هذا  
الاتفاق او لاسباب تتعلق بالصحة والوقاية للانسان والحيوان والنبات او يمنع التشريع الداخلى فى بلدى الطرفين  
المتعاقدين دخولها أو مروورها أو نقلها بالترانزيت .

#### مادة - ٢ -

يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بعدم فرض أى ضريبة أو عيب مالى فى الاستيراد والتصدير ( بما فى ذلك الاعباء

الجمركية ) على الحوائج الشخصية العائدة لمواطني الطرف الآخر وعلى سياراتهم الخاصة بهم المارة بطريق الترانزيت في بلديهما باستثناء الاعباء والرسوم المستوفاة عن عبور الجسور والطرق وعن خدمات النقل ، هذا ويمكن تخفيض نسب بدلات خدمات النقل المستوفاة أو الاعفاء منها على أساس مبدأ المعاملة بالمثل باتفاق متبادل بين الطرفين .

### مادة - ٣ -

لا تفرض أى ضريبة على الزيوت والمحروقات الموجودة في الخزانات المعتادة لوسائل نقل الركاب على اختلافها .

### مادة - ٤ -

يمنح سائقو سيارات نقل الركاب التابعة للطرفين المتعاقدين ومعاونوهم في كلا البلدين التسهيلات اللازمة من أجل الإقامة والممرور والعبور .

يستثنى من ذلك السائقون ومعاونوهم الذين يمنع دخولهم الى بلد أحد الطرفين المتعاقدين لاسباب تتعلق بالامن والصحة .

### مادة - ٥ -

يسمح لسيارات نقل الركاب العمومية المسجلة في كل من بلدي الطرفين المتعاقدين بدخول أراضي البلد الآخر بموجب دفاتر مرور دولية تمنح لهم من قبل اندية السيارات او بموجب بطاقات مرور خاصة تمنح لها وفق الاصول المحددة في البروتوكول رقم ٢ الملحق بهذا الاتفاق ، وتحدد مواصفاتها من قبل اللجنة المنصوص عنها في المادة ١٢ من هذا الاتفاق .

### مادة - ٦ -

لتسهيل المعاملات الجمركية الخاصة بالمسافرين ووسائل نقلهم المارة بالترانزيت ، فقد اتفق الطرفان المتعاقدان على اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في البروتوكول رقم ٢ الملحق بهذا الاتفاق .

### مادة - ٧ -

تحدد الطرقات في النقل بالترانزيت في البروتوكول رقم ١ المرفق ويمكن للطرفين المتعاقدين الاتفاق على طرقات اخرى وذلك بعد التشاور وتبادل الرسائل فيما بينهما .

### مادة - ٨ -

أ - يتخذ كل من الطرفين المتعاقدين الاجراءات التي يراها ضرورية لتحسين عمليات نقل المسافرين فيما بين بلديهما او بطريق الترانزيت عبر اراضيهم ، كما يتخذ التدابير التي يراها مناسبة لتبسيط المعاملات الجمركية وكذلك الاجراءات الاخرى الضرورية المتعلقة بالترانزيت . ويعمل على الاسراع في انجاز تلك المعاملات والاجراءات .  
ب - تؤخذ الاجراءات المبينة في البروتوكول رقم ٢ المرافق بعين الاعتبار من اجل تحقيق هذا الهدف .

### مادة - ٩ -

في حال دخول الطرفين المتعاقدين طرفين في اتفاق دولي أو اقليمي يتعلق بتسهيل نقل الركاب بطريق الترانزيت بشكل افضل مما هو منصوص عليه في هذا الاتفاق ، يطبق الطرفان المتعاقدان أحكام الاتفاق الدولي أو الاقليمي دون الحاجة لتعديل هذا الاتفاق .

## الفصل الثاني

### مادة - ١٠ -

يجرى نقل الركاب بين بلدي الطرفين المتعاقدين او عبر اراضيهم بسيارات الركوب العمومية المسجلة فيهما وتنظم اللجنة المشتركة من المختصين في البلدين شؤون هذا النقل .

### مادة - ١١ -

يسمح الطرفان المتعاقدان لوسائط نقل الركاب الخصوصية والخصوصية المؤجرة والسيارات البولمان العابرة للقرارات وكذلك وسائط النقل العائدة للمؤسسات السياحية الحكومية او الخاصة في اي من بلدي الطرفين المتعاقدين بالدخول الى اراضي الطرف الآخر والمرور فيها وعبرها وكذلك الخروج بهم من اراضيهم في حدود التسهيلات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا الاتفاق .

## الفصل الثالث

### مادة - ١٢ -

أ - تشكل لجنة من ممثلي البلدين المتعاقدين ، مهمتها تأمين التطبيق العملي لهذا الاتفاق وايجاد الحلول للمشكلات التي يمكن أن تواجهها أو قد تنشأ عن تطبيقه .  
تعقد هذه اللجنة اجتماعاتها مرة كل سنة او بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين بالتناوب في المنامة ودمشق ، وتقدم اقتراحاتها وتوصياتها الى حكومة الطرفين المتعاقدين من اجل اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .  
ب - يعين كل من الطرفين المتعاقدين سلطته المركزية المسؤولة عن سير الامور المتعلقة بالنقل المتبادل بينهما او بالترانزيت وعن اتخاذ الاجراءات الضرورية في هذا المجال والاشراف على صحة تطبيق هذا الاتفاق ، كما يشعر كل منهما الطرف الآخر باسم هذه السلطة .

### مادة - ١٣ -

أ - وضع هذا الاتفاق والبروتوكولان الملحقان به على نسختين باللغة العربية وقع عليهما من قبل رئيس وفديهما المخولين رسميا بذلك . وسلم كل طرف نسخة موقعة منه .  
ب - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في اليوم التالي لتبادل وثائق ابرامه بعد تصديقه وفقا للاصول الدستورية المتبعة لدى كل من الطرفين المتعاقدين .

### مادة - ١٤ -

يبقى هذا الاتفاق نافذا لمدة خمس سنوات ، ويجدد تلقائيا لخمس سنوات أخرى بصورة دورية مالم يبد أحد الطرفين رغبته في تعديله أو وقف العمل به بإبلاغ الطرف الآخر قبل ثلاثة اشهر من انتهاء مدته على الاقل .  
صدر ووقع عليه في مدينة دمشق بتاريخ ١٩٧٥/٣/٢٤

عن حكومة الجمهورية العربية السورية

معاون وزير النقل

المهندس / أمين برزغل

عن حكومة دولة البحرين

وكيل وزارة التنمية والخدمات

الهندسية

المهندس / ماجد الجشي